



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 580/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל-אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב משמר הירדן 35 תל אביב
הנתבעת שכנגד ע"י ב"כ עוה"ד אהוד עובדיה
מרחוב קרליבך 13 תל אביב

נ ג ד

הנתבעת: אנולה גורפינקל
התובעת שכנגד ע"י ב"כ עוה"ד אמיר אלופי
מרחוב היצירה 3 רמת גן

פסק דין

ההליך דנן עניינו בבית המשותף ברחוב משמר הירדן 35 תל אביב הבנוי על חלקה 698 בגוש 6637 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

התובעת הינה נציגות הבית.

הנתבעת הינה בעלת דירה בבית הידועה כתת חלקה 26 (להלן: "דירת הנתבעת").

טענות הצדדים

התובעת טוענת כי על פי הנוהג בבית ובהתאם לפסק דין בתיק 357/05 בפני מפקחת בכירה על רישום מקרקעין מירה אריאלי (להלן: "תיק 357/05"), בעלי הדירות בבית משלמים את חלקם בהוצאות החזקת הרכוש המשותף על פי החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירתם ואילו הוצאות הסולר משולמות על פי שטח הדירה ללא הצמדות. כמו כן, בשל עבודות שיפוץ שנערכו בבית, נהרסה הגינה ולפיכך הוחלט על ביצוע עבודות לשיקומה. לאחר קבלת הצעות מחיר נבחרה הצעה בעלות כוללת של 30,000 ₪ והוחלט באסיפה מיום 24.01.11 כי מימון העבודות יבוצע באמצעות תשלום כפל דמי הועד השוטפים לחודשים 01-03/11. הנתבעת סירבה לשלם את חלקה בהוצאות שיפוץ הגינה וכן את מיסי הנציגות השוטפים לחודשים 07-12/11 כולל. קרן החוב הנתבעת עומדת על סך של 13,221 ₪.

הנתבעת טוענת כי אין חבה בתשלום לתובעת מאחר וזו הטעתה אותה וגבתה ממנה את תשלום מיסי הנציגות על פי חלקה ברכוש המשותף ולא על פי יחס שטח הדירות כפי שמתחייב בחוק. לא רק שהנתבעת איננה חייבת בתשלום לתובעת, אלא שהאחרונה חייבת להשיב לנתבעת סכומים ששולמו על ידה ביתר. פסק הדין בתיק 357/05 לא עסק ולא קבע שיטת חיוב אלא הכריע אך בתובענה הקונקרטית שנוהלה באותה העת ומששונתה הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין לא היתה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 580/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל-אביב

רשאית התובעת לגבות הסכומים שגבתה. לטענת התובעת שולם על ידה סך עודף של 49,790 ₪ לתקופה שמחודש 08/06 ועד 12/11 (כולל).

לטענת התובעת הוקמה גינה חדשה ומפוארת אולם אין היא מנגדת להקמתה. לטענתה חלקה בגין שיפוץ הגינה עומד על סך של 2,250 ₪ בלבד ולא 4,407 ₪ כפי שנתבע. התובעת טוענת כי ההחלטה לממן את שיפוץ הגינה ע"י תשלום כפל מיסי הנציגות התקבלה שלא כדין.

הנתבעת טוענת כי במהלך שיפוץ הבית בוצע גם שיפוץ של מרזבי הגג. אומנם, הגג צמוד לדירת הנתבעת. אולם, המרזבים משמשים גם לניקוז הגג המשותף מחדר המעלית. התובעת דרשה מהנתבעת כי תישא לבדה בעלות שיפוץ המרזבים וכך היא עשתה. דא עקא, המדובר ברכוש משותף ולפיכך על התובעת להשיב לנתבעת את הוצאותיה בגין עבודות אלה. הנתבעת טוענת עוד כי קיזזה את החוב האמור מתשלום מיסי הנציגות השוטפים לחודשים 07/11 עד 12/11 (כולל).

הנתבעת הגישה גם תביעה שכנגד במסגרתה עתרה לחיוב הנציגות בתשלום סך של 60,900 ₪ כלהלן – החזר בגין גביית מיסי נציגות ביתר בין השנים 2006-2011 בסך של 45,943 ₪. בהקשר זה הנתבעת טוענת כי שילמה על פי דרישת הנציגות, שלא עודכנה על אף תיקון החוק החל מחודש 08/06. התשלום בוצע תוך הטעיית הנתבעת על ידי הנציגות או מתוך טעות. בנוסף לאמור נשאה הנתבעת בתשלום בגין הוצאות לשיפוץ מרזב שהינו רכוש משותף כאמור. הנתבעת טוענת כי היא זכאית להחזר בגין הוצאה זו בסך של 14,957 ₪ (לאחר הפחתת חלקה היחסי). התובעת מסכימה כי יש לקזז מסכום זה את הסך של 2,250 ₪ המוסכם עליה כי הוא חובה בגין עבודות שיקום הגינה.

הנציגות טענה בכתב ההגנה שכנגד כי חיוב מיסי הנציגות בוצע על פי הכללים שנקבעו בפסק הדין בתיק 357/05, לרבות על ידי התובעת שכנגד, אשר כיהנה כחברת נציגות בשנת 2006. כל החיובים בוצעו תוך שיתוף התובעת שכנגד וכל הסכומים שולמו על ידה בהסכמה ובידיעה. משהביעה התובעת שכנגד את אי הסכמתה לשיטת החיוב הנהוגה בבית, שונתה שיטת החיוב החל מיום 06.12.11. אולם, אין מקום להורות על השבה רטרואקטיבית של כספים ששולמו. עוד נטען כי דירת הנתבעת חולשת על כל גג הבית שמצוי בבעלותה ולפיכך סברה הנציגות כי עליה לשאת בעלויות שיפוץ המרזבים. על אף האמור פנתה הנציגות לתובעת שכנגד על מנת לבחון את מי משמשים המרזבים בפועל וחלף בירור העניין שילמה התובעת שכנגד את מלוא הסכום ישירות לקבלן המבצע.

דיון

אין מחלוקת כי הנתבעת לא שילמה את מיסי הנציגות בגין התקופה שמחודש 07/11 ועד 12/11 כולל.

אין מחלוקת כי הנתבעת לא שילמה כל תשלום בגין הוצאות שיפוץ הגינה. הנתבעת גם איננה חולקת על הצורך בביצוע שיפוץ הגינה או על עלותו הכוללת בסך של 30,000 ₪ (ר' סעיפים 7 ו-8 לכתב ההגנה המתוקן וכן עמוד 4 שורה 9 לפרוטוקול הדיון מיום 13.06.12 (להלן: "הפרוטוקול")).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 580/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל-אביב

המחלוקת בנוגע לתביעה העיקרית הינה בנוגע לשיעור חלקה של הנתבעת בהוצאות האמורות - בעוד התובעת מבקשת לחייב את הנתבעת בתשלום על פי חלקה ברכוש המשותף או בהתאם להחלטות בעלי הדירות, טוענת הנתבעת כי חלקה בתשלום צריך להיות מחושב בהתאם להוראות הדין ומשכך, הרי שהסדירה את חובותיה בגין מיסי הנציגות השוטפים הנתבעים.

ביום 03.11.74 נרשם הבית בפנקס הבתים המשותפים ובמסגרת רישום זה נרשם לבית תקנון מוסכם בהתאם לסעיפים 62 ו-63 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: **"חוק המקרקעין"**).

התקנון המוסכם (נספח ד' לתצהיר הראשון של הגב' רוט) מסדיר הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירות בהתאם להוראות סעיף 55 לחוק המקרקעין, אך אינו מתייחס לסוגיות אחרות הקשורות בניהול הבית המשותף. לפיכך, בכל הוראה אחרת הקשורה בניהול הבית יחולו הוראות חוק המקרקעין והתקנון המצוי בתוספת לחוק.

לאור התקנון המוסכם שנרשם כאמור, הרי שחלוקת ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף בבית צריכה להתבצע בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין הקובע כיום, לאחר תיקון מספר 26 לחוק, כלהלן:

"(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר."

לצורך הכרעה בתביעה העיקרית ובחלק הארי של התביעה שכנגד, עלינו לבחון מהו המועד אשר החל ממנו זכאית הנתבעת לדרוש כי חיוב חלקה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף יהיה על פי יחס שטח רצפות הדירות בבית, בין אם החל ממועד תיקון החוק, קרי 08/06, כטענת הנתבעת, בין אם החל ממועד דרישתה, 06.12.11 כטענת התובעת, ובין אם מכל מועד אחר שבניהם.

כבר בפתח הדברים אומר כי הדין אינו מצוי עם מי מהצדדים.

אין מחלוקת כי ההסדר הנוהג בבית עד לפרוץ המחלוקת בהליך דנן היה כזה לפיו הוצאות החזקת הרכוש המשותף שולמו בהתאם לחלק היחסי ברכוש המשותף בעוד הוצאות הסולר שולמו על פי יחס שטח הרצפות ללא הצמדות. חלוקה זו "קובעה" במסגרת הסכם הפשרה בתיק 375/05 (ר' נספח י' לתצהיר הנתבעת) והמשיכה לאורך כל השנים מאז (ר' מסמכי חישוב מיסי ועד הבית לשנים 2006, 2008, 2009, 2010 ו-2011 נספחים יא-יג לתצהיר הנתבעת)

כבר כאן המקום להזכיר את אשר התנהל בהליך הקודם בין הצדדים בתיק 357/05. בהליך זה נתבעו הנתבעת דנן ובעלה לתשלום מיסי נציגות בגין התקופה שמשנת 1999 ועד 2004 (נספח ח' לתצהיר הנתבעת). טענת הנתבעים שם הייתה כי רישום חלקם ברכוש המשותף שגוי, שכן הוא אינו משקף את יחס שטחי הדירות בבית (בין בשל סגירת מרפסות ובין בשל הכללת הצמדות בשטח הדירות), וכפועל יוצא חלקם של הנתבעים בתשלום מיסי הנציגות גבוהה. כמו כן נטען כי את הוצאות הסולר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 580/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל-אביב

יש לחלק על פי שטח הדירה בלבד, כפי שנהגו בבית לאורך השנים (נספח ט' לתצהיר הנתבעת).
בגמר הדין הגיעו הצדדים להסכם פשרה המקבע את דרך חישוב ההוצאות הנהוגה בבית כאמור.

אין בידי לקבל טענות הנתבעת כי הוטעתה על ידי הנציגות או כי התשלום בוצע בטעות במשך כל
התקופה הנדונה.

ראשית, לא עלה בידי הנתבעת להוכיח כי הנציגות ידעה על תיקון הוראות הדין או על תחולתו של
התיקון בנוגע לבית דן, בפרט כאשר חלוקת ההוצאות בו בוצעה על פי הסכמת הצדדים לאורך
שנים. בהקשר זה מקובלת עלי עדותה של הגב' רוט שלא נסתרה בדבר - "המשכנו לפי מה שהיה,
לא ידענו על התיקון בחוק. המשכנו לפי הנוסחה שהתקבלה ועל פי הסכם הפשרה. הוסכם גם ע"י
הנתבעת שזה מה שהיא צריכה לשלם ולא שמענו מילה מאז ההסכמה בשנת 2006. על התיקון בחוק
למדנו רק פה" (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 15-17). אין ולא יכולה היתה להיות בנסיבות אלו כל
הטעיה אקטיבית של הנציגות את הנתבעת. ויודגש, נטל הראיה וההוכחה בהקשר זה מוטל על
הנתבעת/התובעת שכנגד, והיא לא עמדה בו, אפילו לא במאזן ההסתברויות המינימלי הנדרש
בהליך האזרחי.

לזאת יש להוסיף כי בשנים 2006 ו- 2007 הנתבעת אף כיהנה כחברת נציגות בבית (ר' עמוד 2
לפרוטוקול שורות 18-20 וכן נספח ד' לתצהיר השני של הגב' רוט) ואישרה, למעשה, גם בכובעה
זה, את חלוקת ההוצאות על פי ההסדר הנוהג (ר' גם 1/נ). למעשה, את "טענת ההטעיה" יכולה
הנתבעת לטעון בעיקר כלפי עצמה, מי שהיתה חברת הנציגות במועדים הרלבנטיים לתיקון החוק.

שנית, מן הראיות שהוצגו בפני עולה כי התשלום גם לא בוצע מחמת טעות של הנתבעת, אלא
המדובר היה בתשלום שבוצע בהסכמה.

מאז פסק הדין בתיק 357/05 שילמה הנתבעת את מיסי הנציגות על פי הסכמת החלוקה האמורה,
ללא כל טענה. בהקשר זה לא עלה בידי הנתבעת להציג ולו ראיה אחת בדבר טענה כלשהי שהעלתה
כנגד החיוב האמור במשך כל השנים. כך גם מעידה הגב' רוט - "לא שמענו מילה מאז ההסכמה
בשנת 2006" (עמוד 2 לפרוטוקול שורה 16). ובל נשכח כי, כאמור לעיל, בשנים 2006 ו- 2007
הנתבעת אף כיהנה כחברת נציגות בבית, ומאז אפילו לא טרחה להגיע לאסיפות שהתקיימו (עמוד 3
לפרוטוקול שורה 19).

בעדותה טענה הנתבעת כי היו לה השגות על אופן חלוקת התשלום לאורך כל השנים (עמוד 4
לפרוטוקול שורות 13-14), כאשר כבר בהליך בתיק 357/05 טענותיה היו כי חלקה בהוצאות
התשלום גדול יותר מאשר שטח דירתה היחסי. אין זה סביר בעיני כי מי שניהל הליך משפטי בטענה
מסויימת שנדחתה לאור הוראות החוק, כטענת הנתבעת (עמוד 4 לפרוטוקול שורות 12 ו- 14),
ולטענתו בידו תלונות לאורך כל השנים כי הוא משלם ביתר, אינו טורח לברר את הוראות החוק
החלות לגביו במשך תקופה ארוכה של כ- 6 שנים, שעה שהוא גם מלווה בייצוג משפטי (ר' נספחים
ר' עד י' לתצהיר הנתבעת)!



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 580/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל-אביב

ויוזכר, הנתבעת העלתה את טענתה בדבר תשלום ביתר אך בתביעה שכנגד שהוגשה על ידה בהליך בו נתבעה לתשלום מיסי נציגות (שסירבה לשלם מסיבה אחרת כמפורט להלן).

המסקנה המתבקשת בנסיבות דנן היא כי הנתבעת שילמה את מיסי הנציגות מכח ההסכמה בתיק 357/05 ועל פי הנוהג בבית ולא מכח הבנתה את הוראות הדין או תקנון הבית.

תמיכה נוספת למסקנה כי התשלום בוצע על פי הסכמה היא בעובדה כי הסכסוך שבין הצדדים, ואשר הוביל להליכים שבפני, לא נבע משיטת החיוב או החלוקה (למעט בנושא הגינה). כפי שמעידה הנתבעת - "שילמתי כל הזמן מה שמגיע ממני עד שהפסקתי בגלל מה שהסברתי. ש.ת. נפגשנו כאן בגלל המרזבים. בעטים כל הסאגה" (עמוד 3 לפרוטוקול שורות 19-21). כך גם עולה ממכתב בא כוחה מיום 29.05.11 (נספח ו' לתצהיר הנתבעת). כך גם עולה ממכתבה לנציגות (נספח ז' לתצהיר הנתבעת). כלומר, גם כאשר פרץ סכסוך בין הצדדים לא חלוקת התשלום, בעיקר בגין שנים עברו, אשר היתה מוסכמת (על אף שלטענת הנתבעת היו לה תלויות לגביה כל העת) היתה המקור לאותו הסכסוך.

יוצא, אם כן, כי הנתבעת הכירה ותמכה במשך תקופה ארוכה בחלוקת התשלומים, לפיה נהגה גם היא (בביצוע התשלום בפועל במשך שנים רבות ובתקופת היותה חברת נציגות).

על אף האמור, וכפי שגם מבינה הנציגות (שמאשרת את תיקון שיטת החיוב החל מחודש 12/11), אין העובדה כי התשלום בוצע בהסכמה מהווה תיקון קבוע להוראות התקנון.

הנתבעת לא ויתרה בכתב על רשותה לחזור בה מהסכמתה לחלוקת ההוצאות בפועל כאמור. למעשה, הסוגיה כלל לא עלתה לדיון לאחר תיקון החוק (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 18-19) ולא ניתן לראות בהמשך התשלום על ידי הנתבעת, על פי ההסדר הקודם, משום הסכמה בלתי חוזרת. וכך, כל עוד היתה קיימת הסכמה של בעלי הדירות בבית לשנות (דה פאקטו) את קביעת התקנון המוסכם בכל הנוגע לחיוב בהוצאות, לא היתה מניעה לעשות כן. ברם, משחדלה ההסכמה, מונעת הוראת סעיף 12(ב) לתקנון המצוי את המשך חלות ההסדר.

מתי, אם כן, חדלה להתקיים ההסכמה של הנתבעת להסדר החלוקה הקודם?

בהקשר זה שתי העדות בתיק זה מאשרות כי המחלוקות שבין הצדדים התגלעו כבר בחודש 06/11. כך מעידה הגב' רוט - "ביוני 2011 שהיא פסקה לשלם ושלחנו מכתב התראה הבנו שיש טענות לגבי שיטת החיוב. קיבלנו מכתב מעו"ד אלופי. יוני 2011" (עמוד 3 לפרוטוקול שורות 7-8). כך מעידה הנתבעת (עמוד 4 לפרוטוקול שורה 13). כך מעידה הנתבעת גם בנוגע להתנגדות לתשלום בנוגע לשיפוץ הגינה - "לגבי שיפוץ הגינה - אין לי התנגדות לעצם השיפוץ. ההתנגדות היא לעצם שיטת החיוב" (עמוד 4 לפרוטוקול שורה 9). אומנם, הנתבעת מעידה כי את דבר שינוי הוראות החוק למדה רק ביום 06.12.11 (סעיף 12 לתצהירה). אולם, אין מחלוקת כי הסכסוך בדבר חלוקת ההוצאות (אף אם לא היה ממוקד לטענה בנוגע לשיעור מיסי הנציגות השוטפים) עלה עוד קודם לכן כאמור, וללא קשר לידיעתה של הנתבעת בדבר תיקון הוראות החוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 580/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל-אביב

גם דרישת הנציגות לתשלום בגין שיפוץ הגינה ומיסי הנציגות, עובר להגשת התביעה, התבססה על הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין ויצרה את הזיקה למחלוקת שבה עסקינן (ר' נספח ה' לכתב התביעה).

לאור האמור לעיל הרי שאת חובה של הנתבעת בגין מיסי הנציגות למחצית השנייה של שנת 2011 יש לחשב בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, קרי, בהתאם ליחס שטח הרצפות.

בהתאם למסמך חישוב מיסי נציגות לשנת 2011 (נספח יג לתצהיר הנתבעת) תקציב הבית לשנת 2011 עמד על שיעור חודשי בסך של 9,537 ₪ (עמודת סכום "חודשי לתשלום"). אין מחלוקת כי תקציב שיפוץ הגינה עמד על סך של 30,000 ₪.

בהעדר כל נתון עובדתי אחר, הרי שאת חישוב החלק היחסי בתשלום יש לבצע על פי שטחי הדירות המפורטים בנסח הרשום. הסתמכות על נתון זה גם מוסכמת בין הצדדים, שהרי את חישוב החלק היחסי בהוצאות הסולר הם ביצעו על פי מידות אלו.

על פי הנסח הרשום (נספח ב' לתצהיר הראשון של הגב' רוט) שטח דירת הנתבעת הינו – 189.3 מ"ר. שטח כלל הדירות בבית הינו 2,529.5 מ"ר. היחס שבין השניים עומד על 7.5%.

משכך, חלקה היחסי של הנתבעת בתקציב הבית למחצית השנייה של שנת 2011 הינו בסך של 715 ₪ לכל חודש (7.5% כפול 9,537 ₪) ובסכום כולל של 4,291 ₪ (לתקופה שמחודש 07/11 ועד 12/11).

באופן דומה יש לחשב גם את חלקה של הנתבעת בתשלום הוצאות שיפוץ הגינה.

סעיף 62 לחוק המקרקעין מסדיר את סוגיית "התקנון המוסכם". מהוראות הסעיף ברור כי האסיפה הכללית איננה מוסמכת להורות על שינוי הוראות תקנון - המניין הנדרש באסיפה כללית (סעיף 8 לתקנון המצוי) ואופן קבלת ההחלטות בה (סעיף 12 לתקנון המצוי) אינם מספיקים בכדי לעמוד בהוראות סעיף 62 הנ"ל. זאת ועוד, לא ניתן לשנות את הוראות התקנון בכל הקשור להטלת חובות או תשלומים נוספים שלא פורשו בחוק המקרקעין על בעלי דירות, אלא בהסכמה של אותם בעלי דירות, קרי, בהחלטה פה אחד. גם הוראת סעיף 12(ב) לתקנון המוסכם קובעת מגבלה זו באופן מפורש (ר' ע"א (חי') 1688/00 נציגות הדיירים במצפה ורדיה נ' ברוך פ"מ, תשס"ב (1) 721).

תקנון מוסכם מתוקן לא נרשם לבית וגם לא הוכח בפני כי נתקבלו החלטות בהתאם למניין הנדרש ולהוראות החוק האמורות. ויודגש, החלטת האסיפה מיום 20.01.11 (נספח א' לתצהיר הראשון של הגב' רוט) איננה תואמת את הוראות הדין כאמור וממילא זו נתקבלה ללא הסכמתה של הנתבעת ואין ביכולה "להטיל" על הנתבעת תשלומים נוספים.

משכך, הרי שלא נקבע בתקנון "שיעור השתתפות אחר" בנוגע להוצאות השיפוץ הגינה ועל הנתבעת להשתתף בחלקה בהוצאות על פי הוראות הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 580/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל-אביב

לכך יש להוסיף כי הוצאות שיפוץ הבית בכללותן חולקו בהסכמת בעלי הדירות בהתאם ליחס שטח הרצפות של הדירות (ר' נספח א' לתצהיר הנתבעת). על פי חלוקה זו שילמו כל בעלי הדירות בבית את הוצאות השיפוץ. בנסיבות שכאלו ברי כי גם שיפוץ הגינה, שעל פי גרסת הנציגות הינו נגזרת של השיפוץ הכללי שנערך (ר' סעיף 9 לתצהיר הראשון של הגב' רוט), יש לבצע על פי אותה חלוקה התואמת את הוראות הדין.

על פי נתוני החישוב שלעיל, חלקה היחסי של הנתבעת בהוצאות שיפוץ הגינה עומד על סך של 2,250 ₪ (7.5% כפול 30,000 ₪).

יתרת חובה של הנתבעת על פי כתב התביעה עומדת, אם כן, על סך של 6,541 ₪.

אולם, בכך לא סיימנו. הנתבעת טוענת כי היא זכאית להשבה של כספים ששולמו על ידי ביתר החל ממועד תיקון 26 לחוק המקרקעין.

ההלכה קובעת כי הנתבעת איננה יכולה לדרוש השבה רטרואקטיבית של כספים אשר שולמו על ידי בהסכמה, אלא אך מן המועד בו ביקשה לחזור לחלוקת ההוצאות על פי התקנון המוסכם (ר' בעניין זה ע"א (מחוזי – ת"א) 2180/02 שר שלום שירן ואח' נ' נציגות הבית המשותף (טרם פורסם) וכן א. אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין (חלק שלישי, תשס"א) בעמ' 331).

בניגוד לנטען על ידי הנתבעת הרי שגם פרשת מצפה ורדיה המאוזכרת לעיל מאשרת, למעשה, את ההלכה האמורה. כל שופטי ההרכב מסכימים עם קביעת המפקחת כי אין תחולה רטרואקטיבית (ושם אפילו לא תחולה מיידית) של מעבר לגבייה על פי הוראות הדין. המחלוקת שבין השופטים שם היתה האם יש לקבוע מועד אחיד לחישוב החדש (על פי דעת הרוב) או שמא תקבע ההתייחסות בנוגע לכל בעל דירה על פי התשלומים שטרם ביצע (וכך על פי דעת הרוב ייווצר מצב בלתי שוויוני בין אלו ששילמו במועד ביתר לבין אלו שדחו תשלומיהם וישלמו פחות על פי החלוקה החדשה). מכל מקום, **כל שופטי ההרכב מסכימים כי אין מקום להשבה רטרואקטיבית של סכומים ששולמו - גם בנושא המועד הקובע יש למצוא את האיזון הנכון בין אופי ניהולו של הבית כבית משותף לבין זכויות המיעוט לשלם את ההוצאות על-פי חלקו ברכוש המשותף. חיוב הנציגות להחזיר כספים לתקופה מוקדמת עלול להכביד ולפיקך יש לדעתי להציע לחבריי לאשר את התאריך הקובע כפי שנקבע על-ידי המפקחת" (סעיף 9 לפסק דין של השופט וסרקרוג).**

בהקשר זה אעיר כי אין בפסקי הדין אשר הובאו על ידי הנתבעת בסיכומיה כדי לסייע לטענותיה. פרשות מפעלי תחנות בע"מ ואליהו שוקרון עניינן בתשלומים לרשויות שלטוניות – פסקי דין אלו דנים במערכות יחסים שונות לחלוטין מזו המתנהלת בבית משותף. בניגוד לפרשת שוקרון, שם קובע כבוד השופט זילר כי ככלל אין אדם בודק חשבונות המגיעים אליו מאת הרשויות, הרי שכאן המדובר בתשלום לנציגות שניתן בנקל ואף בפועל מבוצעות בדיקות של בעלי הדירות. בפרשת מלמד נקבע כי לא היתה הסכמה לתשלום העודף שבוצע (בניגוד לענייננו). בפרשת אזולאי המדובר היה בתביעה של בעל דירה להחזר כספים שהוציא מכיסו להחזקת הרכוש המשותף ולא בתביעה העוסקת בהחזר תשלום מיסי נציגות עודפים ששולמו בהסכמה או בחוסר ידיעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 580/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל-אביב

במיוחד אמורים הדברים כאשר המדובר בתביעה להחזר לתקופה של 6 שנים כאשר לא ברור כלל מי מבעלי הדירות אשר "נהנו" מהתשלום העודף הנטען, עודם בעלי דירה בבית.

לכאורה, מצדיק האמור את דחיית התביעה שכנגד להחזר מיסי הנציגות ששולמו ביתר. דא עקא, אני מוצא כי בנסיבות הספציפיות של המקרה דנן יש מקום לקבוע תאריך קובע רטרואקטיבי לחלוקת ההוצאות על פי הוראות הדין.

ובמה דברים אמורים.

בבית נערך בשנת 2010 שיפוף משמעותי שאת עלויותיו חילקו בעלי הדירות בבית על פי יחס שטח הרצפות של הדירות. האמור עולה מסעיף 7 ונספח א' לתצהיר הנתבעת שלא נסתר. כמו כן עולה הדבר מאישור הנציגות בסעיף 1 למכתבה לנתבעת מיום 17.02.11 (נספח ח' לתצהיר השני של הגב' רוט). כלומר, בחלוקת הוצאות השיפוף סטו בעלי הדירות מחלוקת ההוצאות השוטפות המוסכמת אשר נהגה בבית במשך שנים.

שינוי זה בהסכמות הצדדים פועל לשני כיוונים - מחד, העובדה כי חלוקת הוצאות השיפוף בוצעה על פי שטח הרצפות יכולה לאשש את טענת הנציגות כי מיסי הנציגות שולמו בהסכמת הנתבעת לאורך כל התקופה - לו אכן סברה הנתבעת כל השנים כי התשלום השוטף המבוצע הינו בהתאם להוראות החוק (ולא על פי הסכמה) הרי שלכאורה קיבלה הנחה מפליגה מבעלי הדירות דווקא בהוצאה המשמעותית ביותר בהחזקת הבית, ואף על פי כן, לא בדקה את חובותיה החוקיים?

מאידך, אם סברה הנציגות כי הנוהג וההסכמה בתיק 357/05 הם המחייבים בנוגע לבית דנן, מדוע חולקו הוצאות השיפוף על פי יחס שטח הרצפות ולא על פי החלוקה המוסכמת הקיימת?! האמור יכול להעיד על כך שהנציגות ידעה כבר במועד זה על כי הוראות החוק מחייבות חלוקת התשלום על פי שטחי הרצפות. ויודגש, לא היתה בהסכמה בתיק 357/05, וגם לא הוכח כל נוהג, לפיו הוצאות שיפוף, להבדיל מתשלומים שוטפים, ישולמו על פי שטחי הרצפות ולא על פי החלוקה הנוהגת המתבססת על החלק ברכוש המשותף.

ויוער, על אף שהטענה עלתה במפורש על ידי התובעת שכנגד בתצהירה (סעיף 7 לתצהיר) בחרה הנתבעת להגיש תצהיר נוסף של הגב' רוט, על אף שזו לא היתה חלק מ- "ועד השיפוף" (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 2-3 ושורה 22) ולא יכולה היתה להעיד דבר בקשר לשיפוף או לחלוקת ההוצאות שבוצעה. לא ניתן כל הסבר מדוע לא הביאה הנציגות עדות ממי מבעלי הדירות אשר יכול היה לשפוף אור על נסיבות חלוקת תשלום הוצאות השיפוף.

ההלכה בהקשר זה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 580/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל-אביב

מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651). משכך, ניתן להסיק כי במועד חלוקת הוצאות השיפוע ידעה הנציגות או למצער אמורה היתה לדעת כי חלוקת תשלום ההוצאות השוטפות להחזקת הרכוש המשותף, צריכה להיות מחושבת על פי שטחי הרצפות. במיוחד אמורים הדברים כאשר המדובר בשיפוע משמעותי, בעלות של מאות אלפי שקלים, אשר סביר להניח כי גם היה מלווה בסיוע משפטי.

השיפוע בוצע בסוף שנת 2009 תחילת שנת 2010. בנסיבות אלו אני סבור כי נקודת האיזון הנכונה להחלת הוראות הדין על חלוקת ההוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית, הינה החל מתקציב שנת 2010 - עד למועד זה התשלום בוצע בהסכמה של כל הצדדים ללא ידיעה או חובת ידיעה של מי מהם כי החוק שונה, וממילא ללא הסתמכות על הוראות החוק, אלא על ההסכמה והנוהג לאורך שנים. החל ממועד זה, בו סטו בעלי הדירות מן הנוהג הקיים ופעלו לחלוקת ההוצאות בהתאם להוראות הדין, גבתה הנציגות מן התובעת כספים עודפים בגין מיסי הנציגות השוטפים.

מועד זה הינו גם האיזון הראוי שבין התקופה המצדיקה חובת השבה על פי סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט – 1979, קרי, החל ממועד השיפוע כאמור, לבין התקופה שלפני כן, שאיננה מצדיקה השבה כאמור. ויודגש, גם אם קמה חובת השבה לתקופה שלפני השיפוע, הרי שהנסיבות כמתואר לעיל מלמדות על כי ההשבה בתקופה זו הינה בלתי צודקת (על פי סעיף 2 לחוק הנ"ל).

ויודגש, יתכן ובעלי הדירות לא ידעו בפועל על תיקון הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין. אולם, החל מתקציב שנת 2010, משהחליטו לסטות מההסכמה והנוהג הקיימים בבית בחלוקת הוצאות השיפוע, אין מנוס מלשוב לגביה בהתאם להוראות התקנון והדין.

על פי דו"ח חישוב מיסי ועד בית לשנת 2010 (נספח יב' לתצהיר הנתבעת) תקציב "חודשי לתשלום" עמד על סך של 9,444 ₪. חלקה של הנתבעת בתשלום על פי דין צריך היה להיות בסך של 708 ₪ לחודש (7.5% כפול 9,444 ₪). בפועל שילמה הנתבעת סך של 1,471 ₪ לחודש. התשלום העודף עומד על סך של 763 ₪ לחודש וסך כולל של 9,156 ₪ בגין שנת 2010.

על פי דו"ח חישוב מיסי ועד בית לשנת 2011 (נספח יג' לתצהיר הנתבעת) תקציב "חודשי לתשלום" עמד על סך של 9,537 ₪. חלקה של הנתבעת בתשלום על פי דין צריך היה להיות בסך של 715 ₪ לחודש (7.5% כפול 9,537 ₪). בפועל שילמה הנתבעת סך של 1,469 ₪ לחודש. התשלום העודף עומד על סך של 754 ₪ לחודש וסך כולל של 4,524 ₪ בגין המחצית הראשונה של שנת 2011.

סך ההחזר המגיע לתובעת שכנגד בגין מיסי נציגות עודפים שנגבו ממנה עומד על סך כולל של 13,680 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 580/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל-אביב

בנסיבות דנן לא מצאתי לנכון להורות על שיערוך (לרבות הפרשי הצמדה) של הסכומים האמורים. לבד מן העובדה ששיערוך הסכומים עד למועד התביעה מחייב ראייה שלא הוגשה, הרי שבנסיבות דנן, כאשר המדובר בתביעה להחזר מיסי נציגות עודפים ששולמו לפני שנים, ואף לא הוכח מי מבעלי הדירות שהיו במועד התשלום עודנו בעלים של דירה בבית, שיערוך הסכומים גם אינו מוצדק. במקביל, כאמור לעיל, גם לא שוערכו חיובי הנתבעת בתיק העיקרי.

לנתבעת טענה נוספת בדבר זכותה לקבלת החזר תשלום בגין עבודות שבוצעו לצורך התקנת 4 מרזבים חדשים שמוצאם במרפסות הגג.

ממסמכי רישום הבית המשותף עולה כי חלקו הארי של גג הבית, הן במפלס קומת הפנטהאוז והן במפלס הגג, צמוד לדירת הנתבעת. כך, במפלס קומת הפנטהאוז צמודים לדירת הנתבעת גג המסומן באות כו' בתשריט הבית בשטח של 172.5 מ"ר וגג המסומן באות כז' בתשריט הבית בשטח של 106.50 מ"ר. אין עוד חלקי גג אחרים בקומה זו. במפלס הגג צמוד לדירת הנתבעת גג המסומן באות כח' בתשריט הבית בשטח של 232.10 מ"ר. בקומה זו חדר מכונות בגודל של כ- 12 מ"ר. גג חדר המכונות הינו רכוש משותף.

יוצא, אם כן, כי כ- 98% מגגות הבית המנוקזים באמצעות המרזבים (לשיטת תובעת שכנגד) צמודים לדירת הנתבעת! כך גם מאשרת הנתבעת (עמוד 3 לפרוטוקול שורה 23). בנסיבות שכאלו אין בידי לקבל את טענת הנתבעת כאילו המרזבים האמורים מהווים רכוש משותף, ובודאי שלא ניתן להטיל על הנציגות לשאת בעלות תיקונם.

ממילא גם לא הוכח כי המרזבים משמשים לניקוז גג חדר המכונות - מנספח ד' לתצהיר הנתבעת לא ניתן ללמוד על קיומו של ניקוז גג חדר המכונות לגגות הצמודים לדירת הנתבעת. גם לא הוגשה כל חוות דעת או ראייה אחרת בהקשר זה, ועל התובעת שכנגד היה הנטל לעשות כן. מאידך, מעדות הגב' רוט עולה כי ניקוז הגג המשותף הינו ישירות לביוב (עמוד 1 לפרוטוקול שורה 18).

גם התנהלות הנתבעת לאורך השנים מלמדת על כך גם היא לא ראתה את המרזבים כרכוש משותף, ונזכרה בכך רק לצורך ההליכים דנן. כך, הנתבעת שילמה את מלוא העלויות הכרוכות בתיקון המרזבים במסגרת שיפוץ הבית בשנת 2010 (עמוד 3 לפרוטוקול שורות 27-28). מאז ועד לפרוץ הסכסוך נשוא ההליך דנן, תקופה של למעלה משנה, לא העלתה הנתבעת כל טענה כאילו היא זכאית להשבת סכום כלשהו בגין עבודות אלה. כך, התשלום בוצע על ידי הנתבעת לאחר שבדקה עם בעלה, אחד ממתכנני הבית, אם האחראיות לתיקון חלה עליה (עמוד 4 לפרוטוקול שורות 2-3). כך, הנתבעת לא הסכימה כי בעלי הדירות יתחברו למרזבים שהותקנו בבחינת היותם רכוש הפרטי (עמוד 4 לפרוטוקול שורות 17-18). כך, מאז ומעולם הנתבעת היתה אחראית לתחזוקה של המרזבים ללא כל השתתפות של בעלי הדירות – "מאז שאני גרה בבנין המרזבים היו תחת טיפולי והשגחת" (עמוד 4 לפרוטוקול שורות 20-22).

לאור האמור לעיל אין בידי לקבל את התביעה שכנגד שעניינה בהחזר הוצאות תיקון המרזבים בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 580/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל-אביב

הצדדים חלוקים בשאלה בדבר קיומה של זכות קיזוז לנתבעת במקרה דנן.

טענת הקיזוז הינה טענה שמקורה בהוראות הדין המהותי. אין בסדרי הדין לסייע לנתבע ככל שהדין המהותי אינו מעניק לו זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843).

חוק המקרקעין הינו הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דנן. במסגרת חוק המקרקעין התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו-36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף.

גם הוראות תקנון הבית המשותף אינן מקימות זכות קיזוז.

יוצא, אם כן, כי הדין המהותי והוראות תקנון הבית המשותף אינן מאפשרות טענת קיזוז.

במקרה דנן (בניגוד לפרשת אורי שנזכרה בסיכומי הנתבעת ובהתאם לפרשת שכטר הנ"ל) גם הוראות הקיזוז שבסעיף 53 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973, אינן חלות.

אולם, משהוגשה תביעה שכנגד על ידי הנתבעת הדיון בהקשר זה הינו תיאורטי בלבד, שכן, בין אם בידי הנתבעת זכות קיזוז ובין אם לאו, נכון יהיה לאזן בין החיובים ההדדיים שנקבעו בפסק הדין כאמור ולקבוע תוצאה סופית אחת לסכסוך הכולל שבין הצדדים.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה והתביעה שכנגד בחלקן כלהלן:

הנתבעת חייבת בתשלום מיסי נציגות לתובעת סך של 6,541 ₪ בגין התקופה שמחודש 07/11 ועד 12/11 (כולל) ובגין שיפוץ הגינה.

הנציגות חייבת להשיב לתובעת סך של 13,680 ₪ בגין מיסי נציגות שנגבו ביתר לתקופה שעד וכולל חודש 06/11.

לאחר איזון החיובים ההדדיים של הצדדים כאמור אני מחייב את הנציגות לשלם לתובעת סך של 7,139 ₪.

הסך הנ"ל ישולם בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 580/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל-אביב

ככל שיהיה צורך בגביית כספים מיוחדת מבעלי הדירות לצורך ביצוע התשלום האמור, הנתבעת לא תשתתף בגבייה זו.

הצדדים רשאים להסכים כי התשלום יבוצע ע"י זיכוי הנתבעת בגין תשלומי מיסי נציגות עתידיים.

בנסיבות המקרה דנן, לאור העובדה כי התובענות ההדדיות נתקבלו בחלקן, אינני מוצא מקום ליתן צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו בהליך.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום י"א אלול תשע"ב, 29 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל-אביב